İKİNCİ BÖLÜM

İzinler

İzin verilecek yerler ve uygulamalar

MADDE 4 – (1) Devlet ormanlarında; arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve bu alanların kullanımına, tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için gerekli tesislere ve giriş-çıkış kontrol noktası, tanıtım ofisi ve ziyaretçilerin zaruri ihtiyaçlarının sağlanması için gerekli geçici tesislere, odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına, göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada yapılması mecburi tesislere ve yeraltında depolama alanı kurulmasına; bozuk orman alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına ve bunlarla ilgili zorunlu alt yapı tesislerine Genel Müdürlükçe izin verilebilir.

(2) Arkeolojik kazı ve restorasyon yapılması için yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığına izin verilebilir.

(3) Baraj, göl ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi ile ilgili olarak ormanlık alanda bekçi kulübesi, depo, ağ serme yeri, kayık çekek yeri ve kuluçkahane yapımına izin verilebilir.

(4) Orman bitkisi fidanlığında, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde kullanılabilecek türler ile hangi odun dışı ürünler için işleme tesisi kurulabileceği Genel Müdürlükçe belirlenir.

(5) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde 1 hektardan, orman bitkisi fidanlığı kurulması izinlerinde 3 hektardan küçük alanlar izne konu edilemez. Saha büyüklüğü ile ilgili üst sınır Genel Müdürlükçe belirlenir.
(6) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği alanlarında en fazla 2 adet taşınabilir konteyner veya karavan olmak üzere, bekçi evi, depo, sulama tesisleri, don kırıcı tesisler, elektrik tesisleri, ihata, yol gibi alt yapı tesisleri yapılmasına izin verilebilir. Bekçi evi birden fazla yapılamaz. Su deposu, kapasitesi 1.000 metreküpü aşmayacak şekilde bir veya birden fazla yapılabilir. Ancak, heyelan riski bulunan ve göçme ihtimali olan zemin üzerinde yapılacak su depolama ünitelerinde, göçebilecek kısımların duvarını veya tabanını güçlendirmek gayesiyle, projesinde belirtilmesi kaydıyla beton kullanılmasına izin verilebilir. Projesinde belirtmek ve alan büyüklükleri ile orantılı olmak üzere 5 hektara kadar olan sahalarda tüm geçici tesis ve yapıların toplam alanı 2.000 metrekareyi, 5 hektar ve üzeri sahalarda 4.000 metrekareyi geçemez.
(7) Orman bitkisi fidanlığı yapılacak alanlarda projesinde belirtmek kaydıyla;
a) Fidan üretim, bakım ve koruma amaçlı, su deposu, su isale hattı, su kuyusu, sulama, elektrik, drenaj gibi zorunlu alt yapı tesisleri ile yol yapılmasına,
b) Üretim alanı yanında ihtiyaç halinde sera, sabit olmayan prefabrik ve ahşap satış ofisi, idari büro, teşhir, tanıtım ve satış alanı, bekçi evi gibi geçici tesislere, taşınabilir tuvalet, konteyner ve karavan ünitesine,
c) Fidan üretiminde kullanılan malzemelerin, araç, makine ve ekipmanların saklandığı toprak veya beton zemin üzerine temelsiz ve geçici olarak yapılan toplamda 4.000 metrekareyi geçmeyen prefabrik depo, hangara,
izin verilebilir.
ç) Alan büyüklükleri ile orantılı olmak üzere 5 hektara kadar olan sahalarda tüm geçici tesis ve yapıların toplam alanı 6.000 metrekareyi, 5 hektar ve üzeri sahalarda 10.000 metrekareyi geçemez.
(8) Orman bitkisi fidanlıklarında mevcut toprağın yerinden taşınmaması esas olup, yere repikaj, çıplak köklü veya sepetli ve kaplı üretimlerde yetiştirme materyalleri izne konu saha dışından temin edilir.
(9) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve orman bitkisi fidanlığı alanlarında tesislerin yapılacağı yerler, nitelikleri, ebatları ve koordinatları vaziyet planında ve uygulama projesinde gösterilir.
(10) Odun dışı ürünlerin işlenmesine yönelik tesislerle birlikte kurulması zorunlu bekçi kulübesi, depo, idari büro gibi tesislere de izin verilebilir.
(11) Tünel şeklinde yer altında yapılacak depolama tesislerine, tünel girişinde ve tünel izdüşümünün üzerindeki orman örtüsünün zarar görmemesi kaydıyla izin verilebilir. Yer altında inşa edilecek tesislerin yüzeye isabet eden izdüşümleri için izin alınır.

Kısıtlamalar ve izin verilmeyecek alanlar

MADDE 5 – (1) Ormanlık alanda lojman ve sosyal tesislere izin verilmez.
(2) Ormanlık alanda yapılması zorunlu olan yollar çevreye zarar vermeyecek şekilde ekskavatörle yapılır, yol yapımından çıkan malzeme ormana zarar vermeyecek şekilde izinli alanlara taşınır.
(3) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı izni verilmeyecek yerler şunlardır:
a) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri kapsamında bulunan alanlar, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa göre özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen yerler.
b) 6831 sayılı Kanunun 23 üncü ve 24 üncü maddeleri kapsamında muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler, yaban hayatı geliştirme sahaları, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki korunan alanlar, verimli orman niteliğindeki makilikler, Bakanlıkça tescil ve ilan edilen örnek avlaklar.
c) Maden ruhsatı kapsamında muvafakat verilmiş veya izne konu edilmiş alanlar.
ç) Genel Müdürlük görevleri kapsamında projesi tanzim edilip, programa alınmış alanlarda Genel Müdürlükçe olumlu görüş verilmeyenler.
d) Deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 2000 metrelik mesafe içinde bulunan yerler ile tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler.
(4) Mülkiyeti açısından mahkemelere intikal etmiş ve hukuki süreçleri devam eden alanlar izne konu edilemez.
(5) Bu Yönetmeliğe göre izin verilen saha sınırları içinde ve izin veriliş maksadına uygun uygulama imar planı yaptırılabilir. Ancak izin verilen ormanlık alan bağlı olduğu orman parselinden ifrazen ayrılamaz.
(6) Yeraltı depolama alanlarında, hayvansal ve bitkisel gıdaların haricinde depolama yapılmasına müsaade edilmez.
(7) Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarda 6831 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan faaliyetlere hiçbir surette izin verilemez.
(8) İzin raporunu hazırlayan heyetçe, talebin ormanlık alanda yapılmasında kamu yararı olup olmadığı hususu irdelenerek tespit edilir.

Müracaat

MADDE 6 – (1) Arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve bu alanların kullanımına, tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için gerekli tesislere, odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına, göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada yapılması mecburi tesislere ve yeraltında depolama alanı ve odun dışı ürün işleme tesisi izinlerinde talep sahibi, e-başvurusuna, talep yazısı ile beraber;
a) Saha analiz raporunu,
b) Tesis ve altyapı tesislerine ilişkin avan projesini,
c) Koordinat özet çizelgesini,
ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
d) Altyapı tesisi olarak talep edilecek su izinlerinde yeraltı suyu arama belgesini veya su kiralama/kullanma/tahsis kullanma belgesini,

e) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve il tarım ve orman müdürlüğünün uygun görüş yazılarını,
f) Odun dışı ürün işleme tesisi izin taleplerinde fizibilite raporunu,
g) 1/1000 veya uygun ölçekli ağaç röleve planını,
ğ) 1/1000 ölçekli uygulama imar planını veya ilgili idareden alınacak imar planı gerektiren yapı ve tesislerden olmadığına dair yazıyı,
h) ÇED Yönetmeliği kapsamına giren tesisler için ÇED belgesini,
ı) Bedelli izinlerde talep edilen sahada yapılacak tesislerin, metraj cetveli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilgili genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetlerini ekleyerek kesin izin için veya (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeleri, ekleyerek ön izin için müracaatta bulunur.
(2) Mevzuat gereği alınması gereken ilgili kurum görüş yazıları, talep sahibi tarafından müracaat evrakına eklenir. Müracaat sahibinin kurum görüş yazılarını temin edemediğini belgelendirmesi halinde, ilgili kurum görüş yazıları orman idaresi tarafından istenir. Gerek görülmesi halinde idare birinci fıkranın (e) bendinde yer alan kurumlar haricindeki kurumlardan da görüş isteyebilir.
(3) İzin talebine ait tüm bilgi ve belgeler e-başvuruya eklenir.
(4) Bölge müdürlüğü yapılan e-başvuruyu öncelikle evrak üzerinde inceler, eksiklikler varsa on işgünü içinde müracaat sahibine bildirir. Eksiklikler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talebin devlet ormanlarına isabet eden kısımları için ön izin veya ön izin süresi içerisinde istenilen bilgi ve belgelerin tamamlanması halinde kesin izin raporu düzenlenir.
(5) Tesis izinlerinde, izin sahibi saha tesliminden itibaren 2 yıl içinde tesisin işletmeye alındığına dair belgeleri idareye bildirmek zorundadır.
(6) Bünyesinde en az on kişi çalışan odun dışı ürün işleme tesislerinde, tesisin işletmeye alındığının idareye bildirim tarihi itibari ile 5531 sayılı Kanun ve alt düzenlemeleri çerçevesinde meslek odasınca verilen, serbest meslek mensupluğu ruhsatına sahip orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi çalıştırılması, tam zamanlı olarak zorunludur. İzin sahibinin bu hükme aykırı davrandığının tespiti halinde yazılı bildirim yapılarak, 90 gün içerisinde orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi çalıştırılması zorunluluğunun yerine getirilmesi istenir. Yazılı bildirim tarihinden itibaren 90 gün sonunda zorunluluğun yerine getirilmemesi halinde izin iptal edilir.

Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı müracaatları

MADDE 7 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler izin başvuru dilekçelerine, başvuru bedelini yatırdığına dair belge, saha analiz raporu, koordinat özet çizelgesini ekleyerek elektronik ortamda e-başvuru yaparlar.
(2) Müracaat tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenebilir.
(3) İşletme müdürlüğünce müracaatın alınması aşağıdaki şekildedir:
a) İşletme müdürlüğüne e-başvuru yapılarak gelen müracaatlar; müracaatın sayı numarası, yapıldığı tarih ve saat dikkate alınarak başvuru sırası oluşturulur.
b) Müracaat sahalarının bu Yönetmelik uyarınca izni verilmeyecek yerlerden olup olmadığı, mülkiyeti ve yeri, amenajman planı ve aktüel meşcere tipi, alanı, bir başka mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı kurulmasına ilişkin müracaatıyla çakışıp çakışmadığı, müracaat evraklarının tam olup olmadığı hususları işletme müdürlüğünce, işletme müdür yardımcısı başkanlığında en az 3 teknik personelden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Bütün bu değerlendirmelerin ardından başvuru sırası dikkate alınarak ilk müracaatçı tespiti yapılır.
c) Talebe konu sahaya tek müracaatın olması durumunda müracaatçı, birden fazla müracaatın olması durumunda ise ilk müracaatçı, ilk müracaatçıya verilen sahanın bir kısmını kapsayan başka bir müracaatın olması durumunda ise ilk müracaatçının müracaatı dışında kalan kısım için o sahaya müracaat eden ilk müracaatçı, ön izin başvuru sahibi olarak tespit edilir. Değerlendirme sonucunda uygun görülmeyen müracaatlar işlemden kaldırılarak ilgililere işletme müdürlüğünce tebliğ edilir. İşletme Müdürlüğünce ilk müracaatçı olarak belirlenen kişiye ve bölge müdürlüğüne bildirim yapılır.
(4) İlk müracaatçı ön izin raporu için; fidanlık kuruluş veya tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kuruluş raporu, tesis ve altyapı tesislerin gösterildiği 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını içeren belgeleri bölge müdürlüğüne e-başvuru yolu ile teslim eder.
(5) İlk müracaatçı tarafından ön izin raporu tanzimi için istenilen belgelerin, ilk müracaat sahibi olarak belirlendiğine ilişkin bildirimin yapıldığı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde bölge müdürlüğüne e-başvuru yolu ile teslim edilmemesi halinde izin işlemleri iptal edilir.
(6) İşletme müdürlüğünün ön izin sahibini bölge müdürlüğüne bildirmesini ve ilk müracaatçının ön izin için istenilen belgeleri bölge müdürlüğüne teslimini müteakip, bölge müdürlüğünce oluşturulacak heyet marifetiyle, 15 gün içerisinde ön izin raporu tanzim edilir. Bölge müdürlüğünce hazırlanan ön izin raporu, Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde uygulama projesi yapılması istenir.
(7) Heyet tarafından, müracaat sahasının idari, teknik ve hukuki yönden mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı kurulmasına engel bir durumunun tespiti halinde, bu husus işletme müdürlüğünce müracaat sahibine gerekçeleri ile birlikte tespit tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.

Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığının izni ve projelendirmesi

MADDE 8 – (1) Bölge müdürlüğü, izin sahibinden ön izin raporuna uygun olarak en geç 60 gün içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun uygulama projesi, tesis ve alt yapı tesislerini de içeren avan projesini ve ağaç röleve planını ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister. Uygulama projesi, avan projesi ve ağaç röleve planının verilen sürede teslim edilmemesi

durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Uygulama projesi, avan projesi ve ağaç röleve planının verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde bölge müdürlüğünce ön izin iptal edilir.
(2) Üretim, bakım ve koruma amaçlı yapılacak tesisler ve bu tesislere ait metraj cetveli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilgili genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetleri, avan projesi, ağaç röleve planı ile birlikte uygulama projesinde belirtilir. Alan üzerinde mevcut bulunan ağaçların korunması esas olmakla beraber, tesislerin yapımı ile birlikte yetiştiricilik ve fidanlık faaliyetlerinin yapılabilmesi için zorunlu olan münferit ağaç ve ağaççıklar projesinde belirtilmek şartıyla alandan çıkartılabilir.
(3) Bölge müdürlüğü, uygulama projesi, avan projesi ve ağaç röleve planını, oluşturulacak heyet marifetiyle en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceler. Uygulama projesi ile projede yer alan tesislerin uygun bulunması halinde bölge müdürlüğü tarafından kesin izin raporu düzenlenir. Uygulama projesi, avan projesi, ağaç röleve planı ile kesin izin raporu ve ekleri Genel Müdürlüğe gönderilir. İzin raporu ve eklerinin Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde uygulama projesinde belirtilen tür/türlerin yetiştiriciliğine veya fidanlık kurulmasına dair Genel Müdürlükçe kesin izin verilir.
(4) Talep edilmesi ve orman idaresinin uygun görmesi halinde idari, hukuki ve teknik nedenlerle alan izinlerinde veya uygulama projelerinde revizyona gidilebilir. Revizyon projeleri ormancılık büroları tarafından hazırlanır.
(5) Orman bitkisi fidanlığı, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde, izin sahibi saha tesliminden itibaren 2 yıl içinde tesisin işletmeye alındığına dair belgeleri idareye bildirmek zorundadır.
(6) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde, tesisin işletmeye alındığının idareye bildirim tarihi itibari ile ormancılık bürolarından danışmanlık hizmeti almaları zorunludur. 5 hektar ve daha büyük mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde ise 5 inci yıldan sonra danışmanlık hizmeti yerine 5531 sayılı Kanun ve alt düzenlemeleri çerçevesinde meslek odasınca verilen, serbest meslek mensupluğu ruhsatına sahip orman mühendisi çalıştırılması tam zamanlı olarak zorunludur. Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde danışmanlık hizmeti alınmadığının veya 5 hektar ve daha büyük mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde ise 5 inci yıldan sonra danışmanlık hizmeti yerine orman mühendisi çalıştırılmadığının tespiti halinde yazılı bildirim yapılarak, 30 gün içerisinde ormancılık bürolarından danışmanlık hizmetinin alınması, 90 gün içinde orman mühendisi çalıştırılması zorunluluğunun yerine getirilmesi istenir. Yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 gün sonunda ormancılık bürolarından danışmanlık hizmetinin alınmaması, üç ay sonunda orman mühendisi çalıştırma zorunluluğunun yerine getirilmemesi halinde izin iptal edilir.